

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
KHU VỰC 4 – GIA LAI  
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 24/2025/HS-ST  
Ngày: 11-9-2025

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - GIA LAI**

**- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Phạm Thị Phương Thảo.

*Các hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Tấn Thành.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Dung.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Bùi Xuân Thu - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Gia Lai.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa:** Bà Lê Thị Kim Chi - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2025/TLST-HS ngày 21 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2025/QĐXXST-HS ngày 22/8/2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh H, sinh ngày 05 tháng 3 năm 1993 tại huyện T, tỉnh Bình Định (cũ); Thẻ CCCD: 052093020748; nơi cư trú: Thôn T, xã B, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: Kỹ sư; trình độ văn hóa: 12/12; Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Đảng viên Đ2, bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 01-QĐ/UBKTĐU ngày 25/8/2025 của Ủy ban kiểm tra đảng ủy xã B, tỉnh Gia Lai; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không, quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1969 và bà Hồ Thị Mỹ L, sinh năm 1970; vợ: Trần Thị Thu T, sinh năm 1995, con: có 02 người: lớn sinh năm 2022, nhỏ sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**- Bị hại:**

+ Ông Huỳnh Văn T1, sinh năm 1962 (đã chết).

+ Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1962.

Nơi cư trú: Thôn T, xã B, tỉnh Gia Lai (có mặt).

*Người đại diện hợp pháp của bị hại:*

+ Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1962.

Nơi cư trú: Thôn T, xã B, tỉnh Gia Lai (có mặt).

+ Chị Huỳnh Thị T2, sinh năm 1983.

Nơi cư trú: Thôn T, xã B, tỉnh Gia Lai (có mặt).

- *Bị đơn dân sự:*

Công ty TNHH H1: Đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1969.

Nơi cư trú: Thôn T, xã B, tỉnh Gia Lai (có mặt).

- *Người làm chứng.*

Chị Trần Thị Thu N, sinh năm 2000.

Nơi cư trú: Thôn C, xã T, tỉnh Gia Lai (có mặt).

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Chiều ngày 12/01/2025, Nguyễn Thanh H (sinh năm 1993) ở thôn T, xã B, tỉnh Gia Lai (Có Giấy phép lái xe hạng C) điều khiển xe ô tô biển số 77C-213.77 đi từ xã T, tỉnh Gia Lai theo quốc lộ A, hướng từ Đ1 sang T đi về nhà. Trên xe có em vợ của H là chị Trần Thị Thu N (sinh năm 2000) ở thôn C, xã T, tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi vừa qua khỏi trạm thu phí khoảng 200m về hướng tây, H điều khiển xe ô tô trên đi bên phải đường, với vận tốc khoảng 40km/h. Lúc này, H phát hiện phía trước cách khoảng 15m, có xe mô tô biển số 81H2 – 0167 do ông Huỳnh Văn T1 (sinh năm 1962) điều khiển chở vợ là bà Nguyễn Thị S (sinh năm 1962) đều ở thôn T, xã B, tỉnh Gia Lai đang đi bên phải phía trước cùng chiều với vận tốc khoảng 30km/h. Lúc này, H điều khiển xe ô tô vượt lên bên trái xe mô tô do ông T1 điều khiển, nhưng do thiếu chú ý quan sát, không có tín hiệu xin vượt và không đảm bảo khoảng cách an toàn nên đã để phần đầu bên phải của xe ô tô do H điều khiển tông vào phần đuôi bên trái xe mô tô của ông T1 làm xe mô tô và ông T1 trượt ngã, văng vào lề đường. Thấy vậy, H cho xe ô tô dừng lại chở ông T1 và bà S đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh B. Hậu quả: Huỳnh Văn T1 tử vong; Nguyễn Thị S bị thương, điều trị từ ngày 12/01/2025 đến 22/01/2025 thì xuất viện.

Căn cứ kết luận giám định tử thi số 13/KLGĐTT-PYBĐ, ngày 10/02/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh B, ông Huỳnh Văn T1 bị chấn thương sọ não, chảy máu nội sọ chèn ép não + đa chấn thương điều trị không hồi phục.

Tại kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 76/KLTTCT-PYBĐ, ngày 29/4/2025 của trung tâm pháp y tỉnh B: Bà Nguyễn Thị S có vết sẹo vùng gò má trái, dính, lõm; vẹo vùng trán- chân mày trái, sẹo rõ; sẹo cằm, sẹo lồi, dính; sẹo môi trên bên phải; ngón V tay phải cứng khớp liên đốt 1-2; sẹo mổ mắt cá ngoài chân trái, sẹo mắt cá trong chân trái, lõm, dính, bàn chân trái sưng, vận động chân trái bình thường. Kết quả chụp X Q cẳng chân trái: gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân trái, đã can xương, còn phượng tiện kết hợp xương. Tổn hại 40% sức khỏe.

Dấu vết vụ tai nạn giao thông được mô tả tại biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, biên bản khám nghiệm tử thi và bản ảnh.

Về dân sự: Nguyễn Thanh H đã bồi thường cho đại diện gia đình bị hại số tiền 370.000.000 đồng, đại diện gia đình bị hại có đơn bãi nại không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Vật chứng thu giữ: 01 giấy phép lái xe hạng C tên Nguyễn Thanh H cấp ngày 28/08/2023.

Tại Bản cáo trạng số 19/CT-VKSKV4 ngày 20/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Gia Lai truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Gia Lai giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H mức án từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách theo quy định.

- Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền 370.000.000 đồng; đại diện hợp pháp người bị hại, người bị hại, đương sự khác không có yêu cầu gì thêm nên đề nghị miễn xét.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, đề nghị tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh H: 01 giấy phép lái xe ô tô hạng C mang tên Nguyễn Thanh H.

Bị cáo, đại diện hợp pháp người bị hại, người bị hại, bị đơn dân sự không có ý kiến tranh luận về quan điểm luận tội cũng như đề nghị giải quyết vụ án của vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã biết ăn năn hối hận về hành vi sai trái của mình, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh G, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Gia Lai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh và Điều luật áp dụng: Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/01/2025, tại đoạn đường Q thuộc thôn T, xã B, tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thanh H có giấy phép lái xe hạng C đã có hành vi điều khiển xe ô tô biển số 77C-213.77 vượt lên bên trái xe mô tô 81H2- 0167 do ông Huỳnh Văn T1 điều khiển, chở sau bà Nguyễn Thị S đang đi phía trước cùng chiều. Do H thiếu chú ý quan sát và điều khiển xe ô tô vượt xe trong điều kiện không đảm bảo an toàn, nên đã đề phần đầu bên phải của xe ô tô do H điều khiển tông vào phần đuôi bên trái xe mô tô của ông T1 dẫn đến tai nạn. Hậu quả làm ông T1 tử vong do chấn thương sọ não, chảy máu nội sọ chèn ép não + đa chấn thương điều trị không hồi phục; bà Nguyễn Thị S tổn hại 40% sức khỏe.

Hành vi của Nguyễn Thanh H đã vi phạm Khoản 5 Điều 14 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, gây hậu quả nghiêm trọng làm chết 01 người. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi vô ý. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Gia Lai truy tố là có căn cứ.

[3] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo:

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng của người khác. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

[4] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo **Nguyễn Thanh H** có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo đã khắc phục xong hậu quả và được gia đình người bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội với lỗi vô ý, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà

áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo đã bồi thường xong, đại diện hợp pháp của người bị hại và các đương sự khác không có yêu cầu gì nên không giải quyết.

[6] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh H: 01 giấy phép lái xe tên Nguyễn Thanh H, số E (theo biên bản tạm giữ tài sản, đồ vật, tài liệu - bút lục số 165).

[7] Về án phí: Căn cứ theo quy định tại Điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo **Nguyễn Thanh H** phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

[8] Về luận tội và mức hình phạt đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Gia Lai là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 135; Điều 136; Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự;

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

2. Về hình phạt:

2.1 Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 11/9/2025).

2.2 Giao bị cáo Nguyễn Thanh H cho Ủy ban nhân dân xã B, tỉnh Gia Lai quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Nguyễn Thanh H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về bồi thường thiệt hại: Các bên đã thỏa thuận bồi thường xong, không yêu cầu gì thêm nên không giải quyết.

4. Về xử lý vật chứng: Tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh H: 01 giấy phép lái xe tên Nguyễn Thanh H, số E (theo biên bản tạm giữ tài sản, đồ vật, tài liệu - bút lục số 165).

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thanh H phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Gia Lai;
- VKSND tỉnh Gia Lai;
- VKSND khu vực 4-Gia Lai;
- Phòng HSNV (PV06) CA tỉnh Gia Lai;
- Cơ quan THAHS CA tỉnh Gia Lai;
- Phòng THADS khu vực 4, tỉnh Gia Lai;
- Bị cáo; bị hại;
- Đương sự vụ án;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Phạm Thị Phương Thảo**